

COMUNE DI BORGO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

Piazza Municipio, 1 - 80040 Borgo Vesuviano (NA) - PEC: protocollo@pec.comune.borgovesuviano.na.it

SETTORE II - RISORSE UMANE - Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 431 DEL 16/09/2026

OGGETTO: Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio della dipendente M. R., matricola n. 00457, a seguito di misura cautelare adottata nell'ambito di procedimento penale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la dipendente **M. R.**, matricola n. 00457, Istruttore contabile cat. C a tempo indeterminato, assegnata all'Ufficio Tributi - Sportello TARI con determinazione dirigenziale n. 198 del 12/04/2026, è l'unica addetta allo sportello di riscossione diretta del Comune;
- con nota prot. n. 2231/2026 del 09/09/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15877 del 10/09/2026, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha comunicato che la suddetta dipendente è **indagata nel procedimento penale n. 3187/2026 R.G.N.R. per il reato di peculato continuato (art. 314 c.p.)**, per essersi appropriata, secondo l'ipotesi accusatoria, di somme versate in contanti dai contribuenti presso lo sportello nel periodo gennaio-giugno 2026;
- con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nola del 05/09/2026 è stata applicata nei confronti della dipendente la **misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio** per la durata di dodici mesi (art. 289 c.p.p.);
- la dipendente risulta già destinataria di procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. 11204 del 22/06/2026 per irregolarità nella tenuta del registro di cassa;

VISTI

- l'art. 4 della Legge n. 97/2001; - l'art. 61 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022; - l'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. di disporre la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio della dipendente M. R., matricola n. 00457, con decorrenza dal 16/09/2026 e per tutta la durata della misura cautelare;
2. di corrispondere alla dipendente, per il periodo di sospensione, l'assegno alimentare nella misura prevista dal CCNL;
3. di sospendere il procedimento disciplinare prot. n. 11204/2026 fino alla definizione del procedimento penale;
4. di trasmettere copia del presente atto all'interessata, al Servizio Finanziario e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Paolo Mancini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio online dal 17/09/2026 al 02/10/2026, al n. 1219 del Registro delle pubblicazioni.